南宁宁安诚物流有限公司“7•29” 一般道路交通事故调查报告

发布时间：2021-11-25 17:00 来源： 宾阳县应急管理局

2021年7月29日14时许，南宁宁安诚物流有限公司一辆营运性车辆桂AV5853号重型罐式货车，在我辖区境内S210省道278KM+500M(宾阳县洋桥处，发生一起道路交通安全事故，造成一人死亡，一人受伤。初步直接经济损失5万元，后续赔偿目前正在协商。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有月15日，宾阳县人民政府批准成立了由县政府办、县应急管理局、县纪委监委、县司法局、县交通运输局、县公安交管大队、县总工会、县人社局、和部门相关人员组成的南宁宁安诚物流有限公司“7·29”一般道路交通事故调查组，全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅相关资料、询问相关人员等，查明了事人员死亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，南宁宁安诚物流有限公司“7·29”一般道路交通事故是一起生产安全责任事故。

事故发生经过和应急救援处置情况

（一）事故发生经过

2021年7月29日11时30分许，郭玉熙驾驶南宁宁安诚物流有限公司桂AV***3号重型罐式货车，运载饲料从隆安县那桐镇出发计划运抵来宾市场，当天14时46分许，郭玉熙驾驶桂AV***3号重型罐式货车从大桥往洋桥方向行驶，途经宾阳县洋桥镇界塘村路口路段时，发现其前方有一辆两轮路右侧驶出往左侧横穿道路，郭玉熙鸣喇叭后该电动车停在道路中间，同时郭玉熙驾车向左打方向避让电动车，在向左避让的过程中发现对向驶来的牌二轮摩托车（摩托车上搭载黄翠红），郭玉熙又向右打方向避让，在避让过程中（已越过道路中心虚线）与对向行驶由黄树程驾驶的无号牌二轮摩故造成黄树程、黄翠红受伤，黄翠红后经抢救无效死亡，及两车受损。事故发生后郭玉熙报警并拨打120急救中心急救。

（二）应急救援处置情况

接到事故报案后，交管大队派员先行到达现场进行勘查，事故现场未造成交通中断和堵塞，未引发社会不稳定事件。

二、事故相关情况

（一）事故车辆基本情况

桂AV5853号重型罐式货车，车辆登记所有人南宁宁安诚物流有限公司，登记住所为南宁市大学东路172号C区110号铺面，初次登记2018年10
有效期至2021年10月,核定载质量15165KG，投保于北部湾财产保险股份有限公司，购买有交强险，商业险。该车2018年11月办理有道路运输证（
字450100038555）,车辆经营范围为普通货运，核发机关为南宁市行政审批局。

经查，2018年11月16日，南宁宁安诚物流有限公司与廖泽福签订车辆挂靠合同，由廖泽福购买桂AV***3号重型罐式货车挂入南宁宁安诚物流有
物运输经营。

（二）事故车辆驾驶人情况

郭玉熙，男，36岁，壮族，户籍所在地及现住址：广西壮族自治区南宁市隆安县南圩镇光明村，准驾车型：B2,从业资格类别：经营性道路货物
期限至2025年7月30日。郭玉熙受廖泽福聘请驾驶桂AV***3号重型罐式货车。

（三）事故道路情况

事故现场位于S210省道宾阳县洋桥镇界塘村路口路段(S210省道278公里500米)处，肇事路段属四枝分叉路口路段，肇事路段北往洋桥镇方向，
肇事路段西侧有一路口通往洋桥镇三台村，肇事路段东侧有一路口通往洋桥镇界塘村，肇事路段同方向只有一条机动车道、道路中心划有黄色虚线、
均为350cm。肇事道路为水泥路面、道路平直、事故发生当时路面干燥，视线良好。

（四）事故车辆企业基本情况

南宁宁安诚物流有限公司，为桂AV***3号重型罐式货车所有人，成立于2018年3月19日，注册资本50万元整，住所为南宁市大学东路172号C区
代表人人为高汝军。持有营业执照，统一社会信用代码91450100MA5N2WX051，有效期限为长期，营业范围：道路货物运输（凭许可证经营）、
装箱、冷藏保鲜、罐式）、大型物件运输（一类）（凭许可证经营）；国内货物代理、仓储服务（处危险化学品外）、搬运服务、物流信息咨询。该
经营许可证，证号：桂交运管许可南字45100002982号，证件有效期至2022年6月3日。经营范围：普通货运、货物专用运输（罐式、冷藏保鲜）、

南宁宁安诚物流有限公司法定代表人为高汝军，经查企业实际控制管理人为胡家科，高汝军与胡家科为亲家关系。

（五）事故车辆企业履职情况

南宁宁安诚物流有限公司安全生产管理机构较健全，建立有安全生产制度，明确了安全生产责任；已按规定制定安全培训和学习制度，并建立安
档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员等情况；已按要求建立及发布公司安全管理制度和操作规程；开展有隐患排查工作。

（六）有关检验鉴定情况

1.委托贵港市华宝机动车服务有限公司司法鉴定所（司法鉴定机构统一社会信用代码：34450000MD8011262H）司法鉴定检验结果：①桂AV
车制动系不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）的相关规定。②桂AV***3号重型罐式货车在碰撞瞬间的行驶速度约为65km/h。

2.委托广西正廉司法鉴定中心（社会信用代码：3445000058864130XB）司法鉴定意见：黄翠红系道路交通事故造成腹腔脏器损伤出血导致亡。

三、事故原因

（一）直接原因

郭玉熙驾驶不符合技术标准的机动车超载上道路行驶，未按照操作规范安全驾驶。具体分析如下：一是桂AV5853号重型罐式货车制动系不符合技术条件》（GB7258-2017）的相关规定；二是郭玉熙驾驶桂AV***3号重型罐式货车到容易发生危险的路段行驶时，未降低行驶速度，经鉴定检验速度约为65km/h；三是郭玉熙驾驶桂AV***3号重型罐式货车上道路行驶时载物超过核定的载质量。经在黎塘公路超限检测站过磅检测，事发44200KG,车上所载货物超限13200KG。

（二）调查发现的其他问题

黄树程未取得机动车驾驶证驾驶无号牌摩托车搭载黄翠红上道路行驶时两人未按规定戴安全头盔，其违法行为加重了事故的伤亡后果。

对事故有关责任人员和单位的处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规的规定，对事故有关责任人员和责任单位提出处理意见：

（一）郭玉熙，桂AV***3号重型罐式货车驾驶人，安全意识淡薄，驾驶不符合技术标准的机动车并超载上道路行驶，且未按照操作规范安全驾驶有责任，建议由公安交管部门按规定处理。

（二）胡家科，南宁宁安诚物流有限公司实际控制管理人，未按规定履行生产经营单位主要负责人安全生产工作职责，督促、检查本单位的安全未组织制定并实施本单位安全生产培训计划，未及时发现并消除车辆制动系不合格、超载等事故隐患。对事故发生负有责任，建议由宾阳县应急管理

（三）黄树程，驾驶无号牌摩托车上道路行驶时未按规定戴安全头盔加重了事故的伤亡后果，因其违法行为与事故发生无因果关系，建议由公安行为另案处理。

（四）南宁宁安诚物流有限公司，安全生产管理机构较健全，建立有安全生产制度，明确了安全生产责任；制定有安全培训和学习制度，并建立训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员等情况；已按要求建立及发布公司安全管理制度和操作规程；开展有隐患排查工作。生产主体责任基本落实到位，对本次事故的发生不负责任，建议免于处罚。

事故防范措施

南宁宁安诚物流有限公司要严格按照安全生产规章制度落实安全生产岗位责任制，不断加强对公司车辆、驾驶员的日常安全管理，严格落实安
增强驾驶员安全行车、安全出行意识，通过形式多样的安全教育培训，提高遵纪守法的自觉性；严格落实隐患排查治理制度，加强安全生产的检查
施，加强对所属车辆运行过程进行实时监控和管理，严防疲劳驾驶、超载、超速和不按照操作规范安全驾驶等违法行为，防止事故的发生。

行业主管部门要从严抓好源头管理，加强检查督导，压实主体责任。交通运输、公安交管等部门，要加大对道路交通安全法律法规、安全行车常
等内容的安全宣传教育，加强路面管控，加大对违法停车、疲劳驾驶、超速、超载、无牌照上路行为的查处，紧盯企业安全生产责任制度和事故隐患
全操作规程和事故应急救援预案的制订和落实，严防事故的发生。

南宁宁安诚物流有限公司“7·29” 道路交通事故调查组